



החטיבה המקצועית

החלטת מיסוי 9647/11

תחום החלטת המיסוי: חלק ה-2 לפקודת מס הכנסה- שינויי מבנה, מיזוגים

ופיצולים

הנושא: העברת נכסים לפי סעיף 104א לפקודה- איחוד דוחות לפי חוק עידוד תעשייה (מיסים) - החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1. החברה המעבירה הינה חברה תושבת ישראל, העוסקת בתחום המלונאות, תיירות, נופש ומרפא בארץ ובחו"ל. החברה המעבירה מחזיקה, בין היתר, במספר חברות בנות ונכדות, אשר עוסקות בניהול ותפעול בתי מלון. החברה המעבירה עוסקת במישרין בניהול ותפעול בית מלון במרכז הארץ (להלן: "בית המלון").
2. לצורך קבלת הלוואות מבנקים במטרה להרחיב את פעילות בית המלון, בכוונת החברה המעבירה להעביר את כל הנכסים הקשורים לפעילות בית המלון לחברה חדשה בבעלותה המלאה בתמורה להקצאת מניות בחברה החדשה ובהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה.

פרטי הבקשה:

החברה המעבירה מבקשת, כי לאחר העברה לעניין הוראות סעיף 23(א) לחוק עידוד תעשייה (מיסים), התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק עידוד תעשייה"), יראו כשנת המס בה הושגה השליטה של החברה בחברה החדשה כשנה בה נרכשה פעילות המלון על ידי החברה המעבירה (ולא מועד שינוי המבנה).

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. ניתן אישור, כי לעניין סעיף 23(א) לחוק עידוד תעשייה (מיסים), התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק עידוד תעשייה"), יראו כשנת המס בה הושגה השליטה של החברה בחברה החדשה כשנה בה נרכשה פעילות המלון על ידי החברה המעבירה.
2. הובהר והודגש, כי אין בהחלטת המיסוי משום אישור ו/או קביעה כלשהי לעניין זכאותה של החברה המעבירה להגיש דוח מאוחד עם החברה החדשה ו/או עם חברות אחרות בבעלותה, בהתאם להוראות חוק עידוד תעשייה.